

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 소송비용 관리 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁 받은 국유재산을 관리하면서 필요한 경우에 인도청구, 시효중단 등을 위한 소송업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제40조에 따르면 국유재산 관련 소송비용을 상대방이 부담하도록 확정 된 경우에는 지체없이 소송 비용액 확정결정 신청²⁷⁾의 조치를 하고, 소송비용 납부독촉 등 집행에 착수하도록 되어 있다.

27) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제61조에 따르면 소송비용을 상대방이 부담하도록 확정된 경우에는 소송비용액확정결정을 신청하되 소액사건, 인당 소송비용이 50만 원 미만으로 결정될 것으로 예상되는 경우, 송달 불능일 경우에는 신청을 생략할 수 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

최근 5년간(2015. 1. 1.~2019. 12. 31.) 인천지역본부 소관 국유재산과 관련하여 수행한 소송 79건 중 승소확정된 52건에 대한 소송비용 관리 실태를 점검한 결과

(1) 소송비용액 확정결정 미신청

2008. 1. 17. ●●군으로부터 수탁한 ‘△△시 △△군 △△면 △△리 XXX-X’(잡종지, X,XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 공사가 □□□를 상대로 제기한 건물철거 등 소송에서 2015. 10. 1. 공사 승소 확정(○○○○○○○○○○○○가합○○○○) 되었음에도 소송비용 3,571천 원에 대하여 감사일 현재까지 소송비용액 확정결정 신청을 하지 않는 등

[표 7]과 같이 공사가 승소한 총 4건(5,621천 원)의 소송에 대하여 해당법원에 소송비용액 확정결정 신청을 하지 않은 사실이 있다.

[표 7] 소송비용액 확정결정 미신청 현황

(단위 : 천 원)

순번	소 재 지	소송종류	사건번호	승소확정일자	소송비용잔액*
합 계(4건)					5,621
1					“기재 생략”
2					
3					
4					

* 착수금, 성공보수 등 소송관련 비용의 합계액

(2) 소송비용액 확정결정 후 납부 독촉 불철저

2010. 2. 19. ◆◆시청으로부터 수탁한 ‘△△도 △△시 △△읍 △△리 XXX-X’(답, XXXm²) 소재 국유재산의 경우 (주)●●●●가 제기한 부당이득 반환청구 소송에서 2017. 3. 21. 공사 승소로 확정(○○○ ○○○○두○○○○) 되었고,

2017. 9. 22. 피신청인 (주)●●●●로부터 소송비용 ▲,▲▲▲천 원을 받도록 확정결정 되었는데도 확정된 소송비용액에 대하여 독촉절차를 이행하지 않는 등 [표 8]과 같이 총 11건(30,717천 원)에 대하여 감사일 현재까지 피신청인에게 납부 독촉을 하지 않은 사실이 있다.

[표 8] 소송비용액 확정결정 후 납부독촉 미이행 현황

(단위 : 천 원)

순 번	소 재 지	소송종류	사건번호	피신청인	결정일자	확정액
합 계(11건)						30,717
1	“기재 생략”					
2						
3						
4						
5						
6						

순 번	소 재 지	소송종류	사건번호	피신청인	결정일자	확정액
7						
8						
9						
10						
11						

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사 결과를 수용하면서, 국유재산 소송 비용 관리 방법 및 국유BPM 교육 등을 통하여 향후 소송비용 관리 및 독촉절차를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 국유재산 관련 소송에서 승소가 확정된 4건, 5,621천 원에 대하여 즉시 소송비용액 확정결정을 신청하고,

소송비용액이 확정결정된 11건, 30,717천 원에 대하여 피신청인에게 소송비용액 납부 독촉을 이행하도록 하며, 향후 국유재산 소송비용 관리를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)